GUIDE OFFERT

Créer votre société aux États-Unis

LLC ou Corporation, choix de l'État, grandes étapes : le guide clair pour les entrepreneurs français.

Offert par CAP USA — société de mise en relation avec des professionnels indépendants.
Document informatif — ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal.

Pourquoi ce guide ?

Créer une société aux États-Unis ouvre l'accès au plus grand marché du monde. Mais entre la LLC, la Corporation, le choix de l'État et les questions bancaires et fiscales, il est facile de s'y perdre.

Ce guide vous donne les repères essentiels pour aborder votre projet avec les bonnes questions, et préparer efficacement votre échange avec un professionnel indépendant adapté à votre projet.

À qui s'adresse ce guide ?

- Vous voulez vendre ou opérer aux États-Unis (e-commerce, services, tech…).
- Vous cherchez une structure américaine pour facturer, encaisser ou vous développer.
- Vous voulez comprendre les choix de base avant de vous lancer.

> **Important.** Ce document est informatif et ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal. Les règles évoluent et chaque situation est unique. CAP USA est une société de mise en relation, non un cabinet d'avocats : pour votre cas, CAP USA peut, lorsque c'est pertinent, faciliter la mise en relation avec un professionnel indépendant adapté à votre projet.

Pourquoi une société américaine ?

- **Accès au marché :** vendre et contracter aux USA avec une entité locale.
- **Crédibilité & paiements :** facturer en dollars, ouvrir des solutions de paiement américaines.
- **Image :** rassurer clients et partenaires américains.
- **Structuration :** séparer votre activité US du reste de vos affaires.

À ne pas confondre : créer une société aux USA ne donne pas automatiquement le droit d'y vivre ou d'y travailler. L'immigration (visa) est un sujet distinct — qu'un professionnel compétent pourra aborder avec vous.

LLC ou Corporation ?

La LLC (Limited Liability Company)

Souple à gérer, appréciée des petites structures, des indépendants et de l'e-commerce. Sa fiscalité peut varier selon les options retenues et votre situation personnelle.

La Corporation (souvent « C-Corp »)

Structure plus formelle, généralement privilégiée pour lever des fonds ou accueillir des investisseurs (start-up).

> Le bon choix dépend de vos objectifs (activité, investisseurs, fiscalité) et a des conséquences des deux côtés de l'Atlantique — d'où l'intérêt d'un avis professionnel (avocat et, souvent, fiscaliste).

Dans quel État s'immatriculer ?

- Le Delaware est réputé pour son droit des sociétés et apprécié des start-up. Mais ce n'est pas toujours le choix optimal.
- Si vous opérez réellement dans un État précis, il est souvent pertinent de s'y immatriculer.
- S'immatriculer dans un État tout en opérant dans un autre peut imposer des formalités supplémentaires (enregistrement « étranger »).
- Fiscalité locale, coûts annuels et confidentialité varient d'un État à l'autre.

À retenir : le « meilleur » État dépend de votre activité réelle. C'est un arbitrage à faire au cas par cas.

Les grandes étapes

1. **Choix de la structure et de l'État.**
2. **Constitution**
   (statuts, immatriculation) et agent enregistré local.
3. **Numéro d'identification fiscale (EIN)**
   — généralement demandé pour les obligations fiscales de la société et souvent exigé par les banques. La demande auprès de l'IRS est gratuite.
4. **Compte bancaire professionnel**
   et solutions de paiement.
5. **Conformité courante**
   — déclarations fiscales et obligations annuelles, au niveau de l'État et au niveau fédéral. Certaines structures détenues par des personnes étrangères peuvent également être soumises à des déclarations fiscales spécifiques auprès de l'IRS. Ces obligations évoluent et dépendent de la structure et de la situation des associés : à vérifier avec un professionnel.

Questions fréquentes

Dois-je être aux États-Unis pour créer ma société ?
Non, la création peut souvent se faire à distance. Y vivre ou y travailler relève d'un visa, sujet distinct.

Un Français peut-il détenir 100 % d'une société américaine ?
C'est possible selon la structure choisie ; certaines structures ou régimes fiscaux peuvent comporter des restrictions : à vérifier avec un professionnel.

Et la fiscalité ?
C'est un point clé (des deux côtés de l'Atlantique). Un accompagnement fiscal est vivement recommandé.

Puis-je ouvrir un compte bancaire à distance ?
Des solutions existent ; les conditions dépendent de la banque et de votre profil.

À préparer avant d'en parler à un professionnel

Ces points vous aideront à préparer un échange efficace — ils ne remplacent pas l'analyse de l'avocat.

- [ ] La nature de votre activité et là où vous opérerez réellement.
- [ ] Vos objectifs (vendre, lever des fonds, structurer…).
- [ ] Avez-vous des investisseurs ou associés ?
- [ ] Votre besoin de compte bancaire / paiements US.
- [ ] Votre situation fiscale actuelle (pour anticiper l'accompagnement).
- [ ] Un calendrier approximatif.

L'étape suivante

Avec ces éléments, un échange avec un professionnel indépendant adapté à votre projet peut vous aider à choisir la structure adaptée et à préparer les démarches. CAP USA peut faciliter cette mise en relation.

PASSEZ À L'ACTION

Préparez le lancement de votre société avec un professionnel indépendant

Place à votre projet précis. CAP USA peut, lorsque c'est pertinent, faciliter la mise en relation avec un professionnel indépendant adapté à votre projet. La mise en relation proposée par CAP USA est gratuite pour le porteur de projet. Chaque professionnel indépendant fixe ses propres prestations, conditions et honoraires. CAP USA n'encaisse pas ces honoraires.

Présenter mon projet →

CAP USA est une société de mise en relation avec des professionnels indépendants. Elle ne fournit pas de conseil juridique ni fiscal et ne garantit aucun résultat. Ce guide est informatif et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Les règles évoluent : vérifiez l'information auprès des sources officielles. Édition du 19 octobre 2026.

Contact : +33 4 22 13 23 48 · hellocapusa.com